



Comune di Caronno Pertusella (VA)

Piazza A. Moro 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 60 del 11/05/2021

OGGETTO: TRIENNIO 2021/2023. APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DELLA PERFORMANCE

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di Maggio alle ore 18:45, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giudici Marco la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Pecorella Susanna.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	SINDACO	GIUDICI MARCO	X	
<u>2</u>	ASSESSORE	BARLETTA MORENA	X	
<u>3</u>	ASSESSORE	TURCONI GIORGIO	X	
<u>4</u>	ASSESSORE	CARUSO SEBASTIANO	X	
<u>5</u>	ASSESSORE	MILANESI WALTER PIERLUIGI	X	
<u>6</u>	ASSESSORE	BANFI CINZIA	X	

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, che, secondo quanto disposto dal Decreto del Sindaco n. 3 del 17.3.2020 si svolge in modalità di "videoconferenza", con l'assessore Cinzia Banfi in presenza ed in collegamento gli assessori Morena Barletta, Sebastiano Caruso, Walter Pierluigi Milanesi e Giorgio Turconi dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: TRIENNIO 2021/2023. APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E PIANO DELLA PERFORMANCE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con propria Deliberazione n. 26 del 23.2.2021, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale ha approvato lo schema del Documento unico di programmazione (DUP), Sezione strategica (SeS) 2017/ 2021 e Sezione operativa (SeO) 2021/ 2023;
- con propria Deliberazione 27 del 23.2.2021, esecutiva ai sensi di legge, in coerenza con lo schema del Documento unico di programmazione (DUP), la Giunta comunale ha approvato lo schema del bilancio finanziario di previsione per il triennio 2021/ 2023, con il complesso dei relativi allegati contabili;
- in data 25.3.2021:
 - a) con propria Deliberazione n. 6/ 2021, adottata con parere favorevole dell’Organo di revisione contabile ed esecutiva ai sensi di legge, l’Organo consiliare, su conforme proposta della GC, ha definitivamente approvato il Documento unico di programmazione (DUP), Sezione strategica (SeS) 2017/ 2021 e Sezione operativa (SeO) 2021/ 2023;
 - b) con propria Deliberazione n. 7/ 2021 adottata con parere favorevole dell’Organo di revisione contabile ed esecutiva ai sensi di legge, l’Organo consiliare ha approvato, in coerenza con il Documento unico di programmazione (DUP), il bilancio di previsione per il triennio 2021/ 2023, con il complesso dei relativi allegati contabili e completo delle correlate relazioni di legge;
- il servizio finanziario dell’Ente ha completato, nei termini di legge, la trasmissione in formato digitale della documentazione di previsione e delle correlate relazioni di legge alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche) presso il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), acquisendo la notifica di positiva evasione dei controlli di sistema sulla quadratura e la correttezza formale del bilancio di previsione, dei dati contabili analitici di previsione, degli indicatori finanziari di bilancio e sui risultati attesi;

RAMMENTATO che:

- il DUP, definitivamente approvato in sede consiliare, costituisce strutturalmente la guida strategica ed operativa dell'ente e, pertanto, si qualifica quale indispensabile antecedente logico non solo rispetto alla predisposizione ed alla approvazione del bilancio di previsione, ma anche per i successivi conseguenti provvedimenti rimessi alla competenza della Giunta comunale, con particolare riferimento al Piano esecutivo di gestione (PEG) ed al Piano della performance;
- nella Sezione operativa (SeO) del Documento unico di programmazione (DUP), approvato in sede consiliare, per ciascuna Missione, sono espressamente indicati, nel rispetto dei vincoli strutturali di equilibrio e degli obiettivi generali di finanza pubblica, gli obiettivi operativi e di gestione definiti a livello di singolo Programma, con l’esplicitazione delle risorse assegnate a ciascun Programma attivo;
- in particolare, nella Sezione operativa (SeO) 2021/ 2023 del DUP approvato in sede consiliare, per ciascun Programma, all’interno di ciascuna Missione, sono analiticamente riportati per ciascuna annualità del triennio di bilancio:
 - a) gli obiettivi operativi e gestionali del Programma;
 - b) le risorse umane e le risorse strumentali assegnate al Programma per il conseguimento degli obiettivi operativi e gestionali esplicitati;

- c) la dotazione di spesa complessiva assegnata al Programma, in coerenza con gli stanziamenti finanziari autorizzatori del bilancio di previsione, distinta per Titoli della spesa ed articolata, per ciascun Titolo, in Macroaggregati di spesa;
- d) le risorse utilizzate per il finanziamento delle spese previste;
- nella Sezione operativa (SeO) 2021/ 2023 del DUP, per ciascun programmato nuovo intervento di spesa di parte capitale, inoltre, sono analiticamente riportati:
 - a) l'ammontare complessivo della relativa spesa programmata S e le modalità di finanziamento della stessa;
 - b) l'ammontare S_x delle obbligazioni contrattuali ragionevolmente previste in scadenza nel corso dell'esercizio X, in relazione ai cronoprogrammi attuativi delle singole iniziative di spesa che si intendono attivare;
 - c) la conseguente quota destinata a confluire al FPV (fondo pluriennale vincolato di fine esercizio di parte capitale), quale differenza fra lo stanziamento autorizzatorio S e l'ammontare S_x delle obbligazioni previste in scadenza nel corso dell'esercizio X, significando che la predetta quota destinata a confluire al FPV di fine esercizio ($S - S_x$) costituisce, per pari importo, voce di entrata di parte capitale dell'esercizio successivo (annualità X+1) per il finanziamento dell'impegno di spesa $S_{(x+1)}$ imputato, secondo esigibilità, a questo esercizio (principio della competenza finanziaria potenziata), in quanto relativo ad obbligazioni contrattuali ragionevolmente esigibili nell'esercizio X+1 o in esercizio ulteriormente successivi;
- alla Sezione operativa (SeO) 2021/ 2023 del DUP approvato in sede consiliare sono allegati, per esserne parte integrante e sostanziale:
 - a) il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021/ 2023, con la contestuale verifica della sostenibilità complessiva della spesa di personale e la verifica del rispetto, per ciascuna annualità considerata, del limite massimo della spesa di personale ammissibile ai sensi della normativa vigente (DM 17 marzo 2020);
 - b) il Piano triennale degli investimenti 2021/ 2023, con l'indicazione degli interventi di spesa programmati e delle relative fonti di finanziamento;
 - c) il Piano per il diritto allo studio per il triennio 2021/ 2023;

RISCONTRATO che il bilancio di previsione per il triennio 2021/ 2023, approvato in sede consiliare, è stato redatto:

- per la parte entrate in Titoli e Tipologie (unità di voto in sede consiliare), laddove:
 - a) i Titoli di entrata classificano le entrate secondo la fonte di provenienza [art. 165, comma 2, lettera a), TUEL], precisando che lo schema di bilancio previsto dal D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, contempla n. 8 Titoli di entrata;
 - b) e Tipologie di entrata, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza (Titolo), distinguono le entrate in base alla loro natura [art. 165, comma 2, lettera a), TUEL], secondo l'articolazione prevista dal D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- per la parte spesa in Missioni e Programmi, con lo stanziamento finanziario autorizzatorio di ciascun Programma distinto per Titoli [spese correnti, spese di investimento, rimborso di prestiti e anticipazioni, partite di giro e servizi c/to terzi], laddove:
 - a) le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali [art. 165, comma 4, lettera a) TUEL] e sono definite secondo il glossario che vale per tutte le P.A.,
 - b) i Programmi, all'interno di ciascuna Missione, rappresentano gli aggregati omogenei di attività funzionali al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni [art. 165, comma 4, lettera a) TUEL];

PRECISATO, altresì, che:

- al bilancio di previsione per il triennio 2020/ 2022 approvato in sede consiliare sono allegati:
 - a) l'elenco delle entrate ripartite per Categorie all'interno di ciascuna Tipologia;
 - b) l'elenco delle spese correnti ripartite per Macroaggregati;

- c) l'elenco delle spese di investimento ripartite per Macroaggregati;
- d) l'elenco delle spese per rimborso di prestiti e anticipazioni ripartite per Macroaggregati;
- e) l'elenco delle spese per conto terzi ripartite per Macroaggregati;
- f) il riepilogo delle spese per Titoli e Macroaggregati;
- l'approvato bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, oltre alle previsioni relative agli stanziamenti finanziari autorizzatori di competenza riporta, per ciascuna Tipologia di entrata e per ciascuna Missione e ciascun Programma di spesa, anche la previsione degli stanziamenti di cassa riferiti alla prima annualità del triennio di bilancio, significando che, per la parte spesa, gli stanziamenti di cassa costituiscono per ciascun Programma limite autorizzatorio ai pagamenti [pagamenti complessivi c/to residui passivi e c/to competenza];
- ai sensi dell'art. 164, comma 2, del TUEL, il bilancio previsionale approvato in sede consiliare ha carattere autorizzatorio, non solo per la prima annualità del periodo considerato, ma per ciascuno degli esercizi considerati;
- al bilancio di previsione per il triennio 2021/ 2023 non è stata applicata alcuna quota dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2020 e, pertanto, nel previsionale 2021/2023 non figurano stanziamenti autorizzatori di spesa finanziati con l'applicazione di quote dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020;
- al bilancio di previsione per il triennio 2021/ 2023 sono allegati:
 - a) il prospetto analitico relativo alla determinazione degli accantonamenti al FCDE di competenza (accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità) per le entrate di parte corrente e per le entrate di parte capitale, con l'indicazione, per ciascuna posta di entrata rilevante ai fini dell'accantonamento in argomento:
 - dello stanziamento di previsione per ciascuna delle annualità considerate (anno 2021, anno 2022 e anno 2023),
 - del coefficiente applicato per il calcolo del correlato accantonamento al FCDE e dell'importo conseguentemente accantonato,
 - b) le singole "schede" predisposte, per ciascuna voce di entrata rilevante, al fine della determinazione del relativo coefficiente da applicare agli stanziamenti di previsione per il calcolo della quota da accantonare [quinquennio storico di riferimento 201/2019, criterio della "media semplice" dei rapporti fra accertamento di competenza anno X ed incassi di competenza anno X + incassi sull'accertamento anno X in c/to residui attivi anno (X+1)];
- gli stanziamenti finanziari di previsione in entrata e in spesa del bilancio di previsione per il triennio 2021/ 2023, per ciascuna annualità del considerato triennio, assicurano, in sede di programmazione, il rispetto dell'obiettivo di saldo stabilito dalla normativa nazionale di riferimento;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del TUEL che dispone che gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione;
- i principi contabili generali ed applicati concernenti la programmazione (allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011), la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011) e la contabilità economica e patrimoniale (allegato n. 4/3 del D.lgs. 118/2011);
- l'art. 169, comma 1, del TUEL, in forza del quale:
 - a) la Giunta comunale con il Piano esecutivo di gestione (PEG), nei limiti degli stanziamenti delle Tipologie di entrata e dei Programmi di spesa approvati dal Consiglio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
 - b) così come il bilancio di previsione, anche il Piano esecutivo di gestione (PEG) deve essere predisposto con riferimento ad un orizzonte temporale di almeno tre anni e che, con riferimento alla prima annualità del triennio di bilancio, deve essere redatto anche in termini di cassa (sia per la parte entrata che per la parte spesa);

- l’art. 169, comma 3, che precisa che il Piano esecutivo di gestione (PEG) deve comunque contenere:
 - a) per le entrate la ripartizione degli stanziamenti previsionali delle Tipologie (unità di voto in sede consiliare) in Categorie;
 - b) per le spese la ripartizione dello stanziamento previsionale di ciascun Programma (unità di voto in sede consiliare) in Macroaggregati di spesa;
- l’art. 169, comma 3 bis, del TUEL, per il quale il Piano dettagliato degli obiettivi ed **il Piano della performance di cui all’art. 10, D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150**, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG);
- l’art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall’articolo 263, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in forza del quale, a decorrere dall’annualità 2021, unitamente al PEG viene approvato il **Piano organizzativo per il lavoro agile (POLA)**, parte integrante e sostanziale dello stesso PEG;

VISTE:

- la nota integrativa al bilancio di previsione 2021/ 2023, redatta dal servizio finanziario ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la relazione sul bilancio previsionale 2021/ 2023 resa, con parere favorevole, dall’Organo di revisione contabile (verbale n. 3 del 2.3.2021);

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta comunale 147 del 21.12.2015, esecutiva ai di legge, con la quale la Giunta ha approvato il nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della performance e della trasparenza”, pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell’ente, che è stato introdotto con decorrenza dall’esercizio 2016;
- la Deliberazione di Giunta comunale 60 del 11.4.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la riorganizzazione della struttura operativa dell’ente;
- la Deliberazione di Giunta comunale 77 del 18.8.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l’aggiornamento per il triennio 2020/ 2022 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC);

VISTI i prospetti contabili allegati al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale, relativi alla ripartizione – delle entrate attese e delle spese programmate – fra i diversi “centri di responsabilità” [CdR], coincidenti con i Settori funzionali nei quali si articola la struttura operativa dell’ente:

- **allegato A1**: elenco analitico delle voci di entrata e di spesa assegnate in gestione alle varie strutture settoriali per ciascuna annualità del triennio di bilancio (Piano esecutivo di gestione analitico, con articolazione delle singole voci in entrata ed in spesa per centro di responsabilità gestionale e per capitolo di PEG);
- **allegato A2**: riclassificazione (per l’annualità 2021) delle singole voci di entrata e di spesa per natura, al quarto livello di dettaglio del PdC (Piano dei Conti) finanziario della matrice di transizione Arconet (budget gestionale secondo la classificazione economica)
- **allegato B1**: quadro di sintesi della ripartizione delle entrate attese fra i Settori funzionali (centri di responsabilità gestionale) per le annualità 2021/2023 (totali per Titoli);
- **allegato C1**: articolazione delle spese programmate fra i Settori funzionali (centri di responsabilità gestionale) per Missioni, Programmi, Titoli, per ciascuna annualità del triennio di bilancio 2021/2023;
- **allegato C2**: quadro di sintesi della ripartizione delle spese programmate fra i Settori funzionali (centri di responsabilità gestionale) per Titoli della spesa, per ciascuna annualità del triennio di bilancio;

- **allegato D1**: prospetto generale di quadratura del Piano esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022 con evidenza dell'incidenza del totale delle risorse in gestione a ciascuna struttura settoriale rispetto ai totali di bilancio;

VISTO il Piano organizzativo per il lavoro agile (POLA), redatto ai sensi del richiamato art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'articolo 263, comma 4-bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, e ritenuto doveroso sospendere l'adozione alla luce dell'art. 1 del D. L. 30.4.2021 n. 56, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi;

VISTO il parere reso, ex art. 49 del TUEL, dal Funzionario responsabile del Settore Programmazione, finanze e tributi;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi ed accertati nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che nella Sezione operativa (SeO) 2021/ 2023 del DUP approvato in sede consiliare, che si intende qui integralmente richiamata in ogni sua parte, per ciascun Programma – all'interno di ciascuna Missione – sono analiticamente riportati:
 - gli obiettivi operativi e gestionali del Programma;
 - le risorse umane e le risorse strumentali assegnate al Programma per il conseguimento degli obiettivi operativi e gestionali esplicitati;
 - la dotazione di spesa complessiva assegnata al Programma, in coerenza con gli stanziamenti finanziari autorizzatori del bilancio di previsione, distinta per Titoli della spesa (unità di voto in sede consiliare) ed articolata, per ciascun Titolo della spesa, in Macroaggregati di spesa;
 - le risorse utilizzate per il finanziamento delle spese previste;che, nel loro complesso, costituiscono il **Piano esecutivo di gestione per il triennio 2020/ 2022 (PEG)** che include il **Piano performance** per il medesimo triennio di bilancio;
2. DI PRECISARE che costituiscono parte integrante del Piano esecutivo di gestione per il triennio 2021/ 2023 e del Piano performance i seguenti documenti allegati al DUP, Sezione operativa (SeO) 2021/ 2023:
 - a) il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021/ 2023, con la contestuale verifica della sostenibilità complessiva della spesa di personale e la verifica del rispetto, per ciascuna annualità considerata, del limite massimo della spesa di personale ammissibile;
 - b) il Piano triennale degli investimenti 2021/ 2023, con l'indicazione degli interventi di spesa programmati e delle relative fonti di finanziamento;
 - c) il Piano per il diritto allo studio per il triennio 2021/ 2023;significando che ciascuno dei predetti documenti declina espressamente specifici obiettivi di gestione per le strutture settoriali interessate;
3. DI APPROVARE, per quanto ampiamente argomentato in narrativa ed in ogni loro parte, i prospetti contabili allegati al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale, relativi alla analitica ripartizione delle entrate attese e delle spese programmate per il triennio 2021/ 2023 fra i diversi "centri di responsabilità" [CdR], coincidenti con i Settori funzionali nei quali si articola la struttura operativa dell'ente:
 - **allegato A1**: elenco analitico delle voci di entrata e di spesa assegnate in gestione alle varie strutture settoriali per ciascuna annualità del triennio di bilancio (Piano esecutivo di gestione

analitico, con articolazione delle singole voci in entrata ed in spesa per centro di responsabilità gestionale e per capitolo di PEG);

- **allegato A2:** riclassificazione (per l'annualità 2021) delle singole voci di entrata e di spesa per natura, al quarto livello di dettaglio del PdC (Piano dei Conti) finanziario della matrice di transizione Arconet (budget gestionale secondo la classificazione economica)
- **allegato B1:** quadro di sintesi della ripartizione delle entrate attese fra i Settori funzionali (centri di responsabilità gestionale) per le annualità 2021/ 2023 (totali per Titoli);
- **allegato C1:** articolazione delle spese programmate fra i Settori funzionali (centri di responsabilità gestionale) per Missioni, Programmi, Titoli, per ciascuna annualità del triennio di bilancio 2021/2023;
- **allegato C2:** quadro di sintesi della ripartizione delle spese programmate fra i Settori funzionali (centri di responsabilità gestionale) per Titoli della spesa, per ciascuna annualità del triennio di bilancio;
- **allegato D1:** prospetto generale di quadratura del Piano esecutivo di gestione per il triennio 2020/ 2022 con evidenza dell'incidenza del totale delle risorse in gestione a ciascuna struttura settoriale rispetto ai totali di bilancio;

4. DI DARE ATTO che la considerata ripartizione fra i diversi “centri di responsabilità” [CdR] delle entrate attese e delle spese programmate per il triennio 2021/ 2023:

- per ciascuna annualità del triennio di riferimento, riguarda gli stanziamenti finanziari autorizzatori (come approvati in sede consiliare);
- per l'anno 2021 (prima annualità del triennio del bilancio) riguarda anche gli stanziamenti di cassa, rammentando che per la parte spesa gli stanziamenti di cassa a livello di Programma costituiscono limite autorizzatorio ai pagamenti;

5. DI PRECISARE che nel considerato riparto delle entrate attese e delle spese programmate per il triennio 2021/ 2023, per ciascuna annualità del triennio di riferimento:

- la gestione delle somme accantonate al fondo di riserva per la competenza ed al fondo di riserva di cassa (Missione 20, Programma 20.01) vengono assegnate alla competenza gestionale del Settore programmazione, finanze e tributi, precisando che il funzionario di Settore – sentiti i responsabili delle altre strutture settoriali – provvederà a formulare alla Giunta comunale motivate proposte di prelievo in coerenza con le esigenze gestionali;
- le somme accantonate in conto competenza per rischi potenziali per le cause legali in corso (Missione 20, Programma 20.03) vengono assegnate alla competenza gestionale del Settore affari generali, semplificazione e trasparenza, precisando che il funzionario di Settore provvederà alla cura dei rapporti con i legali incaricati della difesa degli interessi dell'ente in sede giudiziale ed extragiudiziale;
- le somme accantonate in conto competenza per altri rischi potenziali e per eventuali maggiori oneri per il rinnovo del contratto di lavoro del personale (Missione 20, Programma 20.03) vengono assegnate alla competenza gestionale del Settore programmazione, finanza e tributi, precisando che il funzionario di Settore provvederà alla predisposizione dei relativi provvedimenti di impiego – se ed in quanto necessari – per le successive deliberazioni di competenza della Giunta comunale;
- la gestione degli accantonamenti al FCDE di competenza, per le entrate correnti e per le entrate di parte capitale (Missione 20, Programma 20.02) viene attribuita alla competenza del Settore programmazione, finanze e tributi, precisando che il funzionario di Settore provvederà, ricorrendone le condizioni, alla predisposizione di eventuali provvedimenti di variazione da presentare, con il relativo parere dell'Organo di revisione contabile, al Consiglio comunale per le conseguenti Deliberazioni;

6. DI PRECISARE, inoltre, che nel considerato riparto delle entrate attese e delle spese programmate per il triennio 2021/ 2023, per ciascuna annualità del triennio di riferimento:

- viene assegnata alla competenza del funzionario responsabile del Settore infrastrutture, patrimonio e igiene urbana la gestione delle attività preordinate all’approvvigionamento per il fabbisogno energetico (gestione delle utenze), il monitoraggio ed il controllo delle relative spese ed ogni necessaria conseguente verifica;
- viene assegnata alla competenza del funzionario responsabile del Settore infrastrutture, patrimonio e igiene urbana la gestione della spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco automezzi dell’ente e della spesa per carburanti e lubrificanti;
- viene assegnata alla competenza del funzionario responsabile del Settore affari generali, semplificazione e trasparenza la gestione delle spese ordinarie e di sviluppo del sistema informatico comunale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa di riferimento;
- viene assegnata alla competenza del funzionario responsabile del Settore programmazione, finanze e tributi il coordinamento delle attività preordinate all’attuazione delle previsioni del provvedimento di ricognizione annuale delle partecipazioni societarie dell’ente, come approvato in sede consiliare;

7. DI PRECISARE, altresì, che la ripartizione, fra i diversi centri di responsabilità, delle entrate attese e delle spese programmate, approvata con il presente provvedimento, non deve essere considerata statica e cristallizzata, né deve costituire impedimento all’efficace ed efficiente sviluppo della gestione, intendendosi che, nel rispetto dei vincoli sulla sostenibilità delle spese in relazione alle risorse disponibili e dei principi del nuovo ordinamento contabile, la ripartizione delle entrate e delle spese, in funzione delle esigenze gestionali, è oggetto di costante verifica e dinamica rimodulazione – a partire dal ruolo pro attivo della struttura operativa – nelle forme disciplinate dall’art. 175 del TUEL, significando in particolare che:

- in coerenza con le esigenze della gestione è rimessa alla competenza dei funzionari responsabili di Settore la formulazione di proposte di rimodulazione dell’articolazione degli stanziamenti di spesa all’interno dei Macroaggregati di spesa (sub articolazione interna in capitoli di PEG), con la sola eccezione dei Macroaggregati relativi ai trasferimenti di parte corrente e di parte capitale, per i quali competente è la Giunta Comunale. I singoli funzionari vi provvedono con atti gestionali definiti di concerto col servizio finanziario ed adottati previo parere favorevole del responsabile del Settore programmazione, finanze e tributi;
- all’interno della dotazione di spesa di ciascun Programma, è rimessa alla competenza dei funzionari responsabili di Settore la formulazione di proposte per l’eventuale rimodulazione della consistenza del FPV di fine esercizio, con spostamento di somme dalla competenza (obbligazioni passive esigibili nell’anno) al FPV (obbligazioni passive finanziariamente già coperte, ma esigibili nell’anno successivo) e viceversa. I relativi provvedimenti, su richiesta dei singoli funzionari interessati, sono istruiti dal servizio finanziario che, in coerenza con il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.lgs. 118/2001), vigila sulla corretta applicazione sostanziale dell’istituto del FPV. Il servizio finanziario relaziona trimestralmente la GC sulle eventuali movimentazioni relative al FPV di fine esercizio;
- i responsabili delle singole strutture settoriali possono sempre formulare proposte di rimodulazione della dotazione di spesa dei singoli Macroaggregati, in invarianza della dotazione di spesa complessiva del Programma di riferimento (con divieto di trasferire dotazione di spesa da un Titolo all’altro). È rimessa al servizio finanziario la predisposizione dei conseguenti atti da sottoporre, previo esame con l’Assessore di riferimento, alla G.C. che è competente a deliberare in materia;
- il responsabile del servizio finanziario, sentito l’Assessore di riferimento, è competente ad istruire i provvedimenti che comportano la rimodulazione della dotazione di spesa di uno o più Programmi, sui quali, previa espressione del parere dell’Organo di revisione, ha competenza a deliberare il CC. A tal fine, acquisite le istanze dei responsabili di Settore o sulla base di autonome valutazioni, sottopone alla GC la richiesta di convocazione del CC e presenta la relativa documentazione all’Organo di revisione. Ogni rimodulazione della dotazione di spesa

a livello di Programma deve assicurare sempre il permanere degli equilibri strutturali di bilancio ed il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

- ricorrendo i presupposti di urgenza, la GC, può sempre deliberare, su proposta del servizio finanziario ed acquisito il parere dell'Organo di revisione contabile, rimodulazioni nella dotazione di spesa a livello di Programma, fatta salva la successiva ratifica in sede consiliare. Su istanza del funzionario interessato, il servizio finanziario istruisce il relativo provvedimento da presentare alla GC e, nella fase successiva, cura l'istruttoria degli atti per la ratifica di competenza consiliare. È sempre imprescindibile il riscontro del permanere degli equilibri strutturali di bilancio e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- al fine di non compromettere la conservazione degli equilibri strutturali di bilancio, il responsabile del servizio finanziario, sentito l'Assessore di riferimento, può richiedere alla GC l'adozione di un atto di temporanea sospensione della disponibilità di risorse già assegnate alle singole strutture settoriali – e non ancora impegnate – qualora l'andamento delle entrate imponga l'adozione di un provvedimento di rimodulazione in riduzione della dotazione di spesa dei Programmi (di competenza consiliare);

8. DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale:

- a) le allegate schede con gli obiettivi di performance delle singole strutture settoriali, fermo restando che;
 - gli obiettivi operativi e gestionali di ciascun Programma, all'interno di ciascuna Missione, sono analiticamente riportati ed espressamente indicati nella Sezione operativa (SeO) 2021/2023 del DUP approvato in sede consiliare e nei documenti ad esso allegati per esserne parte integrante e sostanziale;
 - le singole schede di Settore, pertanto, sono coerenti ed interdipendenti con gli obiettivi operativi e gestionali riportati nei documenti di programmazione generale approvati dal Consiglio Comunale ed ai medesimi fanno espresso riferimento;

9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento in formato digitale:

- a tutti i funzionari titolari di posizione organizzativa, ai quali è rimessa, nelle forme ritenute più opportune, la diffusione dei contenuti e la loro condivisione con il personale coordinato;
- all'Organo di revisione contabile, per opportuna conoscenza;
- al Nucleo di Valutazione esterno ai fini del riscontro dell'avvenuto adempimento dell'adozione, da parte della Giunta comunale, degli atti di propria competenza in ordine alla programmazione operativa della gestione di competenza della struttura operativa dell'Ente;

10. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del TUEL ed a seguito di apposita votazione unanime favorevole, onde consentire con tempestività l'ordinato avvio della gestione operativa delle strutture settoriali dell'ente.

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco
Giudici Marco

Segretario Generale
Pecorella Susanna

(atto sottoscritto digitalmente)